关于定远县藕塘镇崇山村鸡西组“2021.6.3”车辆伤害事故调查报告

发布时间：2021-09-07 17:01　发布机构：定远县应急管理局　来源：定远县应急管理局　【字体：

2021年6月3日12时左右，定远县藕塘镇崇山村鸡西组挖机作业时挖机倾覆，导致1人当场死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等
日，定远县政府成立了由县应急管理局局长任组长、分管负责人任副组长，县纪委监委、公安局、人社局、总工会、应急管理局和藕塘镇等相
远县藕塘镇崇山村鸡西组“2021.6.3”亡人事故调查组（以下简称调查组）。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、
则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和
议，并针对暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）建设项目基本情况

2021年5月初，合伙人谢某磊、瞿某高、谢某伟三人协商在定远县藕塘镇崇山村鸡西组（以下简称：藕塘崇山鸡西组）共建一家再生资源
事建筑垃圾粉碎加工、洗砂等项目。经三人口头约定各自职责分工如下：由谢某磊负责出资，瞿某高负责提供机械设备和生产加工，谢某伟负
和车辆运输、办理相关证件等，同时由谢某伟负责日常管理工作（该项目处于前期建设阶段，瞿某高未参与）。此后，由谢某伟负责租赁了藕
塘（由村民蒯某山承包）水面上端部分地块，口头约定年租金6000元。5月28日开始施工，主要是在场地周边设置隔离栏、场地整理。由于原地
地，需要将高的地方挖深约2米，取出的土石垫到西端低洼处，将场地整平。截止事发前，建设项目场地整理基本完毕（挖出的土石部分就近倒入

经调查，该项目用地性质为集体建设用地，使用面积约3亩，原址为蒯某山家闲置猪圈，在谢某伟支付其3万元后将猪圈拆除。该项目未取
相关手续，未办理营业执照，未对从业人员进行安全教育培训，现场无人进行安全管理，不具备安全生产条件。

（二）挖机作业相关情况

村民蒯某山认为倒入池塘内的土石淤积池塘，影响灌溉，要求投资人将池塘内泥砂进行清理恢复原状，于是谢某伟要求谢某磊找挖机对张
某磊联系魏某（家庭住址：安徽省合肥市肥东县古城镇松王村）到藕塘崇山鸡西组工地干活（魏某与其达成口头协议，由他开挖机整理项目场
元）。挖机是由谢某磊从定远县池河镇岱山街道朋友（胡某清）找来的，由操作工魏某操作，其持有2021年1月取得的建设行业工程机械工操作
的还有学徒工朱某貌（跟魏某学徒约一个月左右）。朱某貌跟随其学习操作技术，但投资人（谢某磊、瞿某高、谢某伟）并不知情，也没有查
证。

（三）属地监管情况

藕塘镇政府和崇山村负有属地监管责任。经查，2021年5月底，藕塘镇崇山村民委包租干部方某友和村支部书记陶某发现该村鸡西组进行
对其进行现场核实并报告，导致其非法建设行为未能被及时制止。

（四）现场情况

事故现场位于藕塘崇山鸡西组西南侧张塘水面上端，张塘坝梗为南北方向，张塘面积约15亩左右，张塘内存有一定库容量的水位。场地形
地面积约1800平方米，东侧紧邻村民蒯某山家一幢房屋，与其房屋连接处设置了铁皮隔离栏（长约50米），南侧连续设置了铁皮隔离栏（长约3
张塘水面，在场地内基本形成封闭圈。事发点位于场地内东南侧，事故挖机车头朝东北方向，紧邻挖机西北一侧地面上有长宽约3×4米，深约0.5

二、事故发生经过及事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年6月3日上午9时30分左右，魏某带着学徒朱某貌一起来到藕塘崇山鸡西组项目工地干活。10时左右，魏某驾驶挖掘机开始施工，
（由于是小型挖机驾驶室只能坐1人），朱某貌站在场地附近看其操作，谢某磊离开现场（距离现场大约300米左右）。大约干了一个多小时，
早饭，感到饥饿，于是他停下挖机，准备下车到停放在工地附近的私家车上冲泡方便面吃。学徒朱某貌要求让自己操作挖掘机，魏某认为朱某
一段时间，应该会操作，就默许答应了他。魏某看着朱某貌上车启动挖掘机了，他就离开现场去吃泡面了（当时靠近挖机驾驶室一侧车门并没
机停放一侧附近地面上有个坑）。大约上午11时40分左右，就在作业现场附近农户家办事的谢某磊听到外面有人喊“挖机翻了”，他赶忙跑了
现场，发现挖机侧翻将人压在下面，立即组织现场救援，并拨打了魏某的电话，魏某赶到后喊来周边的的几位住户，使用附近的一台铲车，用
机吊起。12时左右把伤者朱某貌从挖机下抬了出来。

（二）事故应急救援处置及报告情况

在现场救援的同时，谢某磊拨打了110报警电话，并将事故情况电话告知谢某伟和瞿某高。魏某拨打了120急救电话，并将伤者伤情告诉了
生根据其反映的伤情，认为伤者伤势过重，没有抢救希望了。随后，谢某伟和瞿某高也陆续赶到现场处置。藕塘镇政府于约13:10接到报告后，
员第一时间到达现场进行妥善处置。14时15分，藕塘镇政府分别向县委、县政府和县应急管理局报告事故信息。接报后，县委、县政府主要负
立即安排县分管领导带领应急管理局、公安局和藕塘镇等单位负责人赶赴现场进行紧急处置,指导处理事故善后工作。同时向滁州市应急管理
况。

2021年6月8日，在属地政府牵头和公安部门参与下，三位投资人、挖机操作工魏某与死者家属达成了赔偿约定。赔偿款共计105万元，三
家属分别签订了赔偿协议，各自赔付25.66万元，共计76.98万元，赔偿款于6月9日到位，并得到死者家属的谅解；余款由魏某赔付，目前正在
事故善后工作有序进行，死者家属情绪稳定。

三、人员伤亡及直接经济损失情况

(一)人员伤亡情况

朱某貌，男，汉族，24岁，家庭住址：安徽省肥东县古城镇鸡鸣村小管组。藕塘崇山鸡西组再生资源加工场建设项目外来人员，挖机学徒
事故中伤势严重当场死亡。

（二）直接经济损失情况

此次事故共造成1人死亡，直接经济损失约115万元左右。

四、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

挖机学徒工朱某貌安全意识淡薄，违规操作，作业时未关闭挖机驾驶室门；疏于观察周边作业环境情况，挖机行走的地面为新垫的土层，
挖机的一侧有一个槽坑。挖机行走时在重力作用下，槽坑的边邦坍塌，导致挖机侧翻，将其从敞开的车门甩出，头部被侧翻的挖机压在下面。

（二）间接原因

1、挖机操作工魏某，在明知朱某貌不具备挖机操作技能的情况下仍然让其上岗，擅自离开作业现场。

2、建设项目未办理营业执照，无土地、环保等手续，属非法建设项目，不具备安全生产条件。

3、疏于对外来人员安全管理，未对作业人员上岗条件进行严格审核；作业现场无人进行安全管理。

4、藕塘镇未能认真履行属地管理职责，崇山村民委未能认真履行安全隐患排查和报告职责，对辖区内非法违法建设排查、制止不到位。

（三）事故性质

经调查认定，这是一起因项目不具备安全生产条件非法建设，作业人员违规操作，现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故相关责任人处理建议

1、朱某貌，安全意识淡薄，违规操作，作业时未关闭挖机驾驶室门，疏于观察周边作业环境情况，对事故发生负有直接责任。鉴于其在
再追究其责任。

2、魏某，男，25岁，挖机操作工。在明知其学徒工朱某貌不具备挖机操作技能的情况下仍然放任其上岗，未及时制止违章行为，并且
场，对事故发生负有直接管理责任。建议移送司法机关，依法追究其刑事责任。

3、谢某伟，男，48岁，投资人之一，负责项目前期管理有关工作。未认真履行安全生产管理责任，项目施工未办理任何手续，非法建设
员安全管理，未对作业人员上岗条件进行严格审核，作业现场安全管理缺失，未及时发现和制止违章作业行为，对事故发生负有主要管理责任
发生后能积极主动配合调查，及时赔付并得到死者亲属谅解，建议将其列为安全生产失信人员名单，不再追究其他法律责任。

4、谢某磊，男，30岁，投资人之一。未认真履行安全生产管理责任，项目施工未办理任何手续，非法建设，对事故发生负有主要领导责
故发生后能积极主动配合调查，及时赔付并得到死者亲属谅解，建议将其列为安全生产失信人员名单，不再追究其他法律责任。

5、贾某玲，女，50岁，藕塘镇崇山村民委综治专干(应急信息员），负有隐患排查及报告职责，未能认真履行安全生产职责，对辖区内非
及时发现并报告，对事故的发生负有管理责任，建议藕塘镇党委对其进行提醒谈话，扣除半年应急管理信息员岗位津贴。

6、方某友，男，59岁，中共党员，藕塘镇崇山村民委计生专干，崇山村鸡西组包组村干，负有安全隐患排查及报告职责。对辖区内非法
问，对事故的发生负有重要管理责任，建议给予其警告处分。

7、陶某，男，45岁，中共党员，藕塘镇包村干部兼崇山村党支部书记，未认真履行安全生产属地管理职责，未定期研究部署村安全生产
实村两委班子成员安全生产任务，导致其职责不明。建议由藕塘镇党委对其进行提醒谈话。

8、刘某浩，男，47岁，中共党员，藕塘镇自然资源规划所负责人，对建设项目非法用地未能及时发现并制止，责成其向藕塘镇政府作出深

（二）对事故责任单位处理建议

1、再生资源加工项目。该项目无任何手续，属于非法建设项目，责成藕塘镇政府予以取缔。

2、藕塘镇政府。藕塘镇未能认真履行属地管理职责，打击非法违法建设项目不力，责成其向县政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

1、各乡镇和县直有关部门要做到“守土有责、守土尽责、守土负责”，强化属地党政领导责任、行业部门监管责任，督促落实企业安全
照职责分工，抓实抓细本区域、本行业安全生产管理，确保安全生产每个环节、每个节点都有人管、管到位，把安全管理措施落实落细，深入
险隐患排查治理工作。

2、藕塘镇政府要落实属地管理责任，深刻吸取此次事故教训，举一反三，强化“党政同责，一岗双责，失职追责”，分解细化安全生产
安全网。按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，深入开展辖区安全生产大检查大起底大整治专项行动。督促国土、环保、应急等站
职责，严厉打击非法建设，违反环保、安全等管理规定的非法违法行为，不断巩固工作成果，坚决杜绝类似事故发生。

3、藕塘镇崇山村要增强安全意识，建立村两委班子人员安全生产责任制，划分安全生产责任区，安全责任要落实到人头，要强化日常隐
现各类安全隐患、制止非法违法建设行为，将隐患消灭在萌芽状态。同时，督促村应急信息员按照规定履行职责，充分发挥其作用，及时报告安

扫一扫在手机打开当前页

